

**Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Pará**

PROCESSO N. 0833501-17.2020.8.14.0301

AUTOS DE INTERDITO PROIBITÓRIO (1709)

AUTOR/ENDEREÇO: Nome: ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO

Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, 3501, BL-16 APTO 302, Parque Verde, BELÉM - PA - CEP: 66635-110

RÉU/ENDEREÇO: Nome: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL NATALIA LINS

Endereço: Conjunto Natália Lins, 3401, ADMINISTRAÇÃO, Mangueirão, BELÉM - PA - CEP: 66640-465

:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO, já qualificado e em causa própria, ajuizou AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NATÁLIA LINS, também qualificado, aduzindo, em síntese:

I. Ser possuidor de boa-fé de um Ponto Comercial (Box 2), situado na área comercial do requerido, desde 27 de maio de 2008, adquirido do Sr. Jorge André da Silva, no valor à época de R\$ 8.000,00 (oito mil reais);

II. Assevera ter sido a área comercial construída por diversos comerciantes com seus próprios custos e sem oposição do condomínio réu desde 2005, inclusive com a anuência deste, ressaltando ter o demandante sempre cumprido com a taxa condominial no valor de R\$ 70,00 (setenta reais);

III. Prossegue afirmando que no dia 26.05.2020, sofreu ameaça de turbacão em sua posse, por meio de um documento emitido pela atual administração que tomou posse em data de 30.04.2020, intitulado "DECLARAÇÃO DE RETOMADA DE NEGÓCIOS DAS ÁREAS COMUNS DE PROPRIEDADE DO CONDOMÍNIO", constando do mesmo que diante da inexistência de registro de vendas autorizadas em assembleia geral e com quórum específico para quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, concluindo que a chapa diretiva seria a única entidade legítima para operar qualquer contrato oneroso;

IV. Aduz ainda que a área comercial não estaria abrangida pela área comum do réu e ainda que o autor já estaria no imóvel há quase 12 anos, com anuência do próprio demandado;

V. Que a conduta do requerido importaria em ato de ameaça de retomada do ponto comercial do autor, o que o levou o autor ao ajuizamento da presente demanda, com a finalidade de solicitar a concessão de liminar para que o requerido se abstenha de turbar a posse do autor.

Juntou aos autos diversos documentos.

Antes de analisar o pedido de liminar, este Juízo determinou ao autor que procedesse à emenda da inicial (Id Num. 17550451 - Pág. 1), para que fossem acostados outros documentos que comprovassem os fatos alegados, em especial o tempo de posse do ponto comercial.

O Condomínio requerido atravessou petição se habilitando nos autos (Num. 17553016 - Pág. 1 / Num. 17553020 - Pág. 5).

O demandante apresentou petição de emenda (Id Num. 17578108 - Pág. 1), juntamente com diversos documentos (Id Num. 17578120 - Pág. 1 / Num. 17579301 - Pág. 5).

Em diante, a requerida apresentou contestação, que acabou sendo sucedida por vários atos das partes, na ânsia de demonstrar cada um quem estaria ao lado do melhor direito.

Os autos vieram conclusos para decisão.

É o relatório.

EXAMINO.

Cuida-se de **demanda de Interdito proibitório**, na qual o autor, afirmando estar na posse de um Ponto Comercial (Box 2), situado na área comercial do requerido e que este estaria ameaçando turbar a posse do autor, pleiteando liminarmente que o réu se abstinhasse de dar prosseguimento de tal ameaça.

De início, destaco que o presente feito ainda está em face de recebimento da inicial, ou seja, não cabe aqui análise aprofundada do direito posto, que somente será realizada por ocasião do julgamento de mérito; entretanto, o que se viu, foi o verdadeiro **tumulto processual causado por ambas as partes**, que, a partir da contestação antecipada do réu, sem sequer aguardar a análise das condições da ação e o efetivo despacho inicial e do pedido de liminar, passaram a atravessar diversas petições, com a finalidade de contrariar uma o argumento da outra.

Ocorre que, como já dito anteriormente, neste momento processual será realizada apenas uma análise perfunctória da pretensão exposta pelo autor, sem maiores digressões a respeito da matéria de fundo.

Esclareço, ainda, inexistir qualquer conexão entre a presente demanda e outras de cunho possessório, ajuizadas por terceiros em face do mesmo condomínio réu, vez que claramente possuem pedidos, causa de pedir e partes distintos, ainda que tais processos tenham similitude fática.

Na verdade, o Interdito Proibitório é uma ação que visa repelir algum tipo de ameaça à posse de determinado possuidor, e que tem cabimento quando houver contra o possuidor a ameaça de turbacão (perturbacão) ou esbulho (ofensa efetiva que impede o exercício da posse), o que implica dizer que os litígios, submetidos ao crivo do Judiciário, devem ser analisados caso a caso, sendo, assim, natural a ocorrência de decisões conflitantes.

Feitos tais esclarecimentos, passo à análise do pedido de liminar.

De início, para concessão da liminar pleiteada, a ameaça deve ser concreta, não bastando uma simples suposição, conforme as determinações do art. 567 do CPC/15:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbacão ou

esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito.

Registro, ainda, que se aplica ao interdito proibitório o procedimento previsto para as demandas possessórias de manutenção e reintegração, nos termos do art. 568, do NCPC.

Feitos tais comentários, entendo que a ameaça de esbulho do imóvel litigioso restou devidamente comprovada com a documentação juntada pela parte autora, em especial:

a) com a “DECLARAÇÃO DE RETOMADA DA GESTÃO DE NEGÓCIOS DAS ÁREAS COMUNS DE PROPRIEDADE DO CONDOMÍNIO”, expedida pelo requerido, que noticia, em tese, a intenção de retomada da posse do bem litigioso, caso não seja firmado contrato de locação entre o réu e o autor;

b) com os diversos documentos apresentados pelo demandante, todos referentes ao BOX n. 7, que se encontra na posse do autor, tais como faturas de energia (Num. 17439156 - Pág. 1 a 3 / Num. 17578506 - Pág. 1 a Num. 17579301 - Pág. 5), pagamentos de taxas de condomínio (Num. 17439158 - Pág. 1 / Num. 17578131 - Pág. 1 / Num. 17578136 - Pág. 1 / Num. 17578136 - Pág. 2), e em especial a notificação do condomínio réu, datada de 20 de junho de 2014 (Id Num. 17578122 - Pág. 1), que comprova, no mínimo, a posse do autor desde a data nele constante, ou seja, há mais de seis(06) anos.

Por outro lado, por se tratar de ação de força nova, com menos de ano e dia entre a data da ameaça de esbulho (26.05.2020) e do ajuizamento desta, restou tal requisito demonstrado com a mencionada prova de ameaça iminente de turbação por parte da parte requerida, ao passo que a presente demanda restou ajuizada em 27/05/2020, dentro assim do prazo estabelecido no art. 558, do NCPC.

Assim, a liminar deve ser deferida, por já se verem presentes, a esta altura, os requisitos do art. 561 c/c o art. 567, ambos do Novo Código de Processo Civil, com as limitações, embora, de início de conhecimento.

Ante o exposto, e com fundamento nos arts.: 924, 926 e 927, do Código de Processo Civil, **DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA**, determinando, por consequência, a **expedição de mandado proibitório para que o requerido que se abstenha de ameaçar a posse do autor, cominando-se multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento da presente ordem.**

Cite-se o requerido, **já qualificada nos autos**, para apresentar Defesa no prazo de quinze (15) dias ou ratificar a já apresentada nos autos, nos termos do art. 564, do NCPC.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRM.

Int.

Belém, 06 de Agosto de 2020.

CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES

Juiz de Direito da 11ª. Vara Cível e Empresarial da Capital.

